

Деснянський районний суд міста Києва

02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

ел. пошта mixa4y@gmail.com

тел. 380631859020

адреса Київська область, Вишгородський район,

с. Нові Петрівці, вул. Європейська 1/52, 07354

РНОКПП 3144710076

Справа № 754/3701/24

Провадження № 6/754/253/25

Суддя Бабко Валерія

КЛОПОТАННЯ

про звільнення від сплати судового збору (ст. 8 Закону України «Про судовий збір»)

У зв'язку з поданням мною заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (ст. 432 ЦПК України) у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25) прошу суд звільнити мене від сплати судового збору за подання цієї заяви.

Підстави клопотання.

1. Відповідно до статті 8 Закону України «Про судовий збір» з урахуванням майнового стану сторони суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору, зменшити його розмір або звільнити від його сплати. Зокрема, однією з умов застосування цієї норми є те, що особою, яка подає іншу заяву/скаргу, є військовослужбовець.
2. Я є військовослужбовцем та наразі отримую грошове забезпечення, яке є єдиним/основним джерелом доходу. Сплата судового збору за подання цієї заяви є для мене надмірним фінансовим тягарем з огляду на мій майновий стан та поточні витрати (в т.ч. пов'язані з проходженням служби та забезпеченням базових потреб).

3. Звернення із заявою за ст. 432 ЦПК України зумовлене необхідністю усунення наслідків видачі виконавчого листа за відсутності боргу (судовий збір у сумі 484,48 грн був сплачений мною/за мене добровільно ще 17.02.2026, тобто до видачі виконавчого листа 25.02.2026). Отже, звернення до суду спрямоване на припинення безпідставного примусового виконання та недопущення додаткових витрат.
4. З огляду на те, що прошу суд застосувати пільгу щодо судових витрат, одночасно подаю докази, які підтверджують наявність обставин, якими обґрунтоване це клопотання, як того вимагає процесуальний закон.

ПРОШУ СУД:

1. На підставі статті 8 Закону України «Про судовий збір» звільнити мене від сплати судового збору за подання заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (ст. 432 ЦПК України) у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25).
2. У разі якщо суд дійде висновку про неможливість повного звільнення — прошу зменшити розмір судового збору до мінімально можливого або відстрочити його сплату до вирішення заяви по суті (ст. 8 Закону України «Про судовий збір»).